МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2026 оны 06 дугаар сарын 24 № 07/19 Улаанбаатар хот

ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА,ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ
Ж.БЯМБАСҮРЭН ТАНАА

Комисст “Хилийн цэргийн 0132 дугаар ангийн дэд ахлагч Б.Тэмүүжин хугацаат цэргийн алба хааж байсан долоон байлдагчийг хэрцгийгээр зодож, яргалсан хэргийг Хил хамгаалах ерөнхий газрынхан нууж байна” гэх мэдээлэл авагдсаны дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд заасны дагуу шалгах ажиллагааг эхлүүлсэн.

Мэдээлэл шалгах ажиллагааны хүрээнд Хилийн цэргийн 0132 ангийн захирагч, холбогдох албан тушаалтан болон халагдсан цэргийн алба хаагчдаас тайлбар, мэдээлэл авч, эрх бүхий байгууллагаас зарим баримт материалыг гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийлээ.

Хилийн цэргийн 0132 ангид байлдагч Б.Мөнгөнбагана, Хилийн 0406 дугаар ангид байлдагч З.Алтан-Оч, Э.Цэлмэг, Б.Дарханбаяр, М.Даваажаргал, Б.Золжаргал, М.Цолмонбаатар нар 2026 оны 05 дугаар сард цэргийн албанд татагдсан байна. Цэргийн ангийн эмч болон Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн эмч нарын давтан үзлэгээр хилийн 0132 дугаар ангийн байлдагч Б.Мөнгөнбагана нь гарт зүслэг хийж байсан соривтой, биеийн ихэнх хэсэгт шивээстэй, гэмтэл бэртлийн сорив ихтэй, сэтгэл зүйн байдал тогтворгүй байдалтай, 0406 дугаар ангийн байлдагч З.Алтан-Оч нь хөнгөн хэлбэрийн аутизмтай, Э.Цэлмэг нь сэтгэл түгшил өндөртэй, Б.Дарханбаяр нь зүүн гарын шуу, хүзүүнд зүслэг хийсэн сорвитой, амиа хорлохыг завдсан үйлдэл хийж байсан, М.Даваажаргал нь хамрын дайврын хөндийн архаг идээт үрэвсэлтэй гэсэн шалтгаанаар эрүүл мэндээр “Тэнцэхгүй” дүгнэлт гарч, цэргийн албанаас түр чөлөөлжээ.

Дээр дурдсан цэргийн алба хаагчдын эрүүл мэндийн асуудал нь хүний эрх чөлөөнд халдсан болон цэргийн дүрмийн бус харилцаанаас үүдэлтэйгээр үүссэн гэх баримт Комисст авагдаагүй болно.

Харин Хилийн 0406 ангийн байлдагч Б.Золжаргал нь “Эрүүний оочин хэсэг болон зүүн талын үений толгойн бяцарсан зөрүүтэй хугарлууд” гэсэн оноштой, байлдагч М.Цолмонбаатар нь “төмсөгний хураагуур судасны өргөсөл, сөрөг урсгалтай” гэсэн оноштой байна. Байлдагч Б.Золжаргал зодуулсны улмаас эрүүний яс хугарсан гэх мэдээллийн дагуу Хэрлэн сумын 4 дүгээр багт байрлах гудамжны хяналтын камерын бичлэгт үзлэг хийхэд Хилийн цэргийн 0132 дугаар ангийн жагсаалын талбайд бэлтгэл хийх үеэр байлдагч Б.Золжаргал салааны жагсаалд орсон даруйдаа нүүрээрээ газарт унаж буй дүрс бичлэг авагдсан. Комисс байлдагч Б.Золжаргалтай 2026 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр уулзаж нөхцөл байдлыг тодруулахад “Камерын хяналтгүй орчинд Цэргийн ангийн нэр бүхий алба хаагч миний гэдсэн тус газар цохьсон, улмаар жагсаалдаа буцаж очоод толгой эргээд газар

1500201

унасан. Ангийн албa хаагчдын зүгээс зодож цохьдог, дарамтлах асуудал байсан" гэх мэдээлэл өгсөн. Б.Золжаргалын эрүүний яс хугарч гэмтсэн асуудалд Дорнод аймаг дахь Цагдаагийн газраас эрүүгийн хэрэг үүсгэж, шалгах ажиллагаа явуулж байгаа талаарх мэдээлэл авагдаад байна.

Комиссын ажлын хэсэг 2026 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр Дорнод аймагт ажиллах үеэр Хилийн цэргийн 0406 ангид ажиллаж, 30 орчим хугацаат цэргийн албан хаагчдын дунд цэргийн дүрмийн бус харилцаа, хүчирхийллийн хэлбэр байдаг эсэх асуудлаар санал асуулга явуулахад "Цэргийн албa хаагчдын зүгээс бие махбодод халддаг, мөнгө нэхдэг, айлган сүрдүүлдэг" тухай дурдсан байна.

Дээрх баримтаас дүгнэхэд, хил хамгаалах байгууллагын харьяа цэргийн анги байгууллагуудад дүрмийн бус харилцаа, цэргийн албa хаагчид бие биедээ хүч хэрэглэх, улмаар хүний эрүүл мэнд хохирох явдал байгааг харуулж байна. Цэргийн дүрмийн бус харилцааны нийтлэг шалтгаан нөхцөлийг авч үзвэл, цэргийн албa хаагчдын хоорондын таарамжгүй харилцаа, хүний эрхийн зөрчил, түүний үр дагаврын талаарх мэдлэг ойлголт дутмаг, удирдлагын хяналт, зохион байгуулалт хангалтгүй, дүрмийн бус харилцааг эрт илрүүлэх тогтолцоо бүрдээгүй, цэргийн анги байрлал, шаардлагатай цэгүүдэд камерын хяналтыг бүрэн нэвтрүүлээгүй зэрэг нөхцөл байдал илэрч байна.

Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн "Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай" 49 дүгээр тогтоолоор цэргийн албанд хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирч байгаа шалтгаан, нөхцөлд дүгнэлт хийж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, дүрмийн бус харилцааг илрүүлэх, таслан зогсоох, хэрэгжилтэд хяналт тавих чиглэлийг холбогдох байгууллагуудад өгсөн боловч хэрэгжилт хангалтгүй байгаад дүгнэлт хийж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна.

Иймд дээр дурдсан нөхцөл байдал болон холбогдох хууль тогтоомжийн зохицуулалтыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн "Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай" 49 дүгээр тогтоолын 4 дэх хэсэгт заасан 3 заалтыг нэг мөр хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийн үр дүнг тооцох шалгуур, аргачлал боловсруулж, улирал тутам дүгнэж хэвших, авсан арга хэмжээний талаарх тайлан мэдээг Комисст ирүүлж байх;

2. Хүний эрхийн зөрчил гарсан үед цэргийн ангийн удирдлага, жижүүрийн бүрэлдэхүүн болон холбогдох албан тушаалтнуудын үүргийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, урьдчилан сэргийлэх чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд гарсан зөрчил, дутагдлыг тогтоон, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу арга хэмжээ авах;

3. Хэрэг гарсан байр, өрөө тасалгаа болон цэргийн албa хаагчдын ашиглаж байгаа талбайн камерын хяналтын нөхцөл байдалд үнэлгээ хийж, камерын хяналтын хамрах хүрээг нэмэгдүүлж, хяналтгүй бүсийг арилгах чиглэлээр хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, техник, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

4. Хугацаат цэргийн албa хаагчдын амь нас, эрүүл мэнд, халдашгүй байдлыг хамгаалах, тэдний хооронд үүсч болзошгүй хүчирхийлэл, дарамт, дүрмийн бус харилцаанаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох төлөвлөгөө боловсруулан баталж

хэрэгжүүлэх. Мөн нийт бие бүрэлдэхүүнд хүний эрх, хүний нэр төрийг хүндэтгэх, ялгаварлан гадуурхахгүй байх, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулж, хэрэгжилтийн үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх.

5. Марш тактик, тэмцээн уралдаан, нэгдсэн арга хэмжээ, хөдөлмөр эрхлэх явцад аюулгүй ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах, хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирохоос урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дахь хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Иймд Комиссын гишүүний шаардлагын мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б. ЭНХБОЛД